

1500181-61.2021.8.26.0560

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MAURICIO JOSE NOGUEIRA

Comarca: Votuporanga

Foro: Foro de Votuporanga

Vara: 2ª Vara Criminal e Da Infância e Juventude

Data de Disponibilização: 08/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2234767/2021 - DEL.SEC.VOTUPORANGA PLANTÃO, 19908678 - DEL.SEC.VOTUPORANGA PLANTÃO,

1676/21/711 - DEL.SEC.VOTUPORANGA PLANTÃO, 2234767 - DISE- ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Votuporanga

Foro de Votuporanga

2ª Vara Criminal e Da Infância e Juventude

Rua Espírito Santo Nº 2497, Votuporanga-SP - cep 15501-221

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500181-61.2021.8.26.0560 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500181-61.2021.8.26.0560

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2234767/2021 - DEL.SEC.VOTUPORANGA PLANTÃO, 19908678 - DEL.SEC.VOTUPORANGA PLANTÃO,

1676/21/711 - DEL.SEC.VOTUPORANGA PLANTÃO, 2234767 - DISE- DEL.SEC.VOTUPORANGA,

1676/21/711 - DISE- DEL.SEC.VOTUPORANGA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Edson Ramos dos Santos e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MAURICIO JOSE NOGUEIRA

Vistos.

EDSON RAMOS DOS SANTOS e LUIZ FELIPE ALCÂNTARA DOS SANTOS SOUZA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia, hora e local descritos, os denunciados, em tese, em concurso e unidade de desígnios entre si, preparavam e guardavam, para fins de tráfico, sem autorização legal e regulamentar, 08 (oito) invólucros com o total líquido de 1,18g de cocaína, na forma de crack; mais 15 (quinze) invólucros da mesma droga, que somaram o peso líquido total de 1,9g. A prisão em flagrante dos réus (fls. 05/06) foi convertida em prisão preventiva

(fls. 120/122).

Os acusados foram notificados, citados e apresentaram defesa prévia (fls. 300/320 e 340/354).

A denúncia foi recebida (fls. 386/388).

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas comuns. Os acusados foram interrogados.

Em alegações finais a acusação requereu a procedência da ação penal, nos termos da denúncia, enquanto a defesa requereu a absolvição, além de outras teses defensivas subsidiárias.

É o RELATÓRIO do necessário.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Preliminarmente, o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial revelou-se legítimo, pois esteve amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indicaram estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito. Dessa forma, rejeito tal alegação de nulidade. A ação penal merece ser julgada procedente.

No mérito propriamente dito, a materialidade restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 05/06), pelo boletim de ocorrência (fls. 15/18), pelo auto de exibição/apreensão (fls. 19/20 e 33), pelo laudo de constatação (fls. 51/54), pelo exame químico-toxicológico (fls. 233/235), pelo laudo pericial em telefone celular (fls. 236/250), e pela prova oral produzida.

A autoria é inconteste.

A testemunha de acusação, Paulo Cesar Serantoni, disse que realizavam patrulhamento quando foram avisados de que os réus embalavam entorpecentes para venda na Av. Conde Francisco Matarazzo, nº 2301. Já havia denúncias de que os dois estavam traficando. Edson estava no portão da residência, o qual, ao notar a aproximação da viatura, correu para o interior da casa. Ingressaram no imóvel perseguindo-o e lá dentro se depararam com Luiz Felipe. Na cozinha localizaram um prato com resquícios de droga, um isqueiro, duas lâminas de gilete, alguns invólucros plásticos e um telefone celular. Eles admitiram ter comprado R\$150,00 em "crack" para revender. A droga estava escondida na calha da varanda. Lá havia oito porções de "crack", embaladas individualmente em plástico amarelo, além de outras quinze pequenas porções da mesma droga, embaladas individualmente em plástico branco. Luiz revelou que ele e o comparsa compraram o "crack", e que ele venderia oito porções, enquanto Edson ficaria responsável pela comercialização das outras quinze, ao valor unitário de R\$10,00.

A testemunha de acusação, Rodrigo Leandro Ferreira de Souza, disse que, diante da denúncia e fuga do sujeito ao visualizar a viatura, como policial agiu e foi verificar a realidade da denúncia de traficância. Os réus apontaram onde estava escondido o restante das drogas. Eles admitiram a traficância no local. Interrogado perante a Autoridade Policial, o réu Edson estava no imóvel quando Luiz chegou com um pouco de crack para embalar, a fim de revendê-la. Luiz lhe daria 03 porções de crack. É usuário de pó e mesclado. Negou a traficância. Sobre a mesa da cozinha havia um prato, algumas giletes e plásticos que Luiz usou para separar a droga. Não assumiu aos policiais que venderia as substâncias. Não comprou a droga com Luiz para revender.

Interrogado perante a Autoridade Policial, o réu Luiz Felipe disse que comprou 5g de crack por R\$ 150,00. Ia revendê-la. Foi até a casa do amigo Edson para "bimbar" a droga. Quando estava na porta da casa de Edson a polícia militar chegou e então foi abordado. No interior da casa os policiais encontraram sobre a mesa da cozinha, um prato, alguns plásticos e giletes que usou para separar a droga e seu telefone celular e perto do telhado encontraram dois invólucros plásticos com as porções da droga que havia fracionado, sendo que em um deles haviam oito porções e no outro haviam quinze porções. Em Juízo disse que visitou Edson para usarem droga. Negou a traficância.

A prova se mostrou suficiente para comprovar que a droga estava efetivamente em poder do réu e se destinava ao tráfico, não havendo o que se falar em desclassificação para o uso de entorpecente.

Ainda, nunca é demais lembrar que o testemunho policial goza de credibilidade tanto

quanto outro qualquer, sendo que, para ter retirado o seu valor probante, é necessária a demonstração de motivo sério e concreto, não sendo suficiente mera alegação desacompanhada de elementos de convicção. Aliás, seria um contrassenso o Estado credenciar pessoas para a função repressiva e, depois, negar-lhes crédito quando prestassem conta de suas diligências. Em outras palavras, o depoimento policial não merece reparo, sendo que a jurisprudência é uníssona ao reconhecer a validade das declarações prestadas por policiais.

Realmente, "(...) É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações" (STF 1ª T. HC87.662/PE Rel. Min. Carlos Britto j. 05.09.2006 DJU 16.02.2007LexSTF 339:417).

No mesmo sentido, "(...) É idônea a prova testemunhal colhida no auto de prisão em flagrante e reafirmada em Juízo, com plena observância do contraditório, mesmo constituída apenas por depoimentos de policiais que realizaram o flagrante" (LexSTJ 125:338).Destarte, "(...) Nada existe nos autos que possa desabonar os depoimentos dos policiais, invocados na sentença, confirmada no acórdão. Além da comprovação da materialidade do delito, a prova testemunhal decorrente de declarações dos policiais foi colhida, em juízo, assegurado o contraditório, inexistindo qualquer elemento a indicar pretendessem os policiais incriminar inocentes" (STF 2ª T. HC 77.565/SP Rel. Min. Néri da Silveira j. 29.09.1998DJU 02.02.2007, p. 74).

Outrossim, a título de argumentação, como bem destaca o seguinte julgado, a denúncia anônima representa importante instrumento no combate ao tráfico de drogas:"(...) No tocante à delação anônima, não se pode olvidar que as notícias-crime levadas ao conhecimento do Estado sob o manto do anonimato têm auxiliado de forma significativa na repressão ao crime. Essa, inclusive, é a razão pela qual os órgãos de Segurança Pública mantêm um serviço para colher esses comunicados, conhecido popularmente como 'disque-denúncia'. Assim, não há ilegalidade na instauração de investigações deflagradas por denúncia anônima, eis que a autoridade tem o dever de apurar a veracidade dos fatos alegados, desde que se proceda com a devida cautela, o que se revela no presente caso, pois tanto a investigação quanto a ação penal foram conduzidas dentro dos parâmetros estabelecidos pela legislação vigente. (...) Ademais, in casu, a delação anônima culminou com a elucidação dos fatos, não podendo ser taxada de mendaz ou infundada" (TJSP- 4ª Câmara de Direito Criminal- Ap0002118-10.2015.8.26.0620/Taquarituba - Rel. Des. Camilo Léllis - j. 09.08.2016).

Neste sentido, toda a prova judicial, corroborada pela não menos robusta prova extrajudicial. Vai daí, pois, a condenação dos réus é do mais absoluto rigor, muito bem provada nos autos a sua autoria criminoso, mercê de provas idôneas e suficientes à sua responsabilização criminal. Tanto é que, em situações praticamente idênticas às dos autos, decidiu-se:

"MATERIALIDADE - auto de apreensão e laudo toxicológico que restou positivo para a presença do elemento ativo - comprovação que o material apreendido é droga- maconha e cocaína. AUTORIA - depoimento policial que indica a apreensão de droga - validade - depoimento policial só deve ser visto com reservas quando a imputação ao réu visa justificar eventual abuso praticado - inocorrência no caso em tela. TRÁFICO - destinação a terceiros - indícios tais como quantidade incompatível com a figura de usuário; falta de capacidade econômica para o réu possuir a droga apreendida para seu uso pessoal; apreensão de quantia em dinheiro; denúncia anônima confirmando a traficância - tipo congruente (...) " (TJSP - 7ª Câmara de Direito Criminal - Ap 0001689-65.2015.8.26.0160/Descalvado - Rel. Des. Lauro Mens de Mello - j. 24.05.2017);"Apelação - Tráfico de drogas (art. 33, 'caput', § 4º da Lei 11.343/06) - Recurso defensivo - Preliminar - Nulidade - Ilegalidade de provas - Busca e apreensão realizada em sua residência não foi precedida de ordem judicial - Inocorrência - Delito permanente - Prescindível o mandando de busca e apreensão na prisão em flagrante - Precedentes do STJ - Preliminar rejeitada. Mérito - Absolvição pretendida - Insuficiência de provas - Inadmissibilidade - Materialidade

e autoria demonstradas - Apreensão de 144 invólucros plásticos de cocaína, pesando 34,78g e a quantia de R\$ 80,00, em posse do acusado - Firmes e coerentes depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela diligência - Condenação de rigor - Desclassificação da conduta imputada ao agente para aquela prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06 - Impossibilidade - A quantidade, natureza e a forma de acondicionamento das drogas, aliadas às circunstâncias fáticas do delito, revelam a traficância. Dosimetria - A pena fixada não merece qualquer tipo de reparo - Regime fechado de rigor - Trata-se de crime hediondo, em que há a necessidade de maior repreensão criminal. Recurso improvido." (TJSP - 11ª Câmara de Direito Criminal - Ap 0034755-05.2014.8.26.0602/Sorocaba - Rel. Des. Salles Abreu - j. 04.11.2015). Caracterizada, portanto, a traficância. Passo, portanto, à dosimetria da pena.

DA DOSIMETRIA DA PENA

LUIS FELIPE ALCÂNTARA DOS SANTOS

Na fixação da pena, antes, sempre atento às circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal e respeitado o sistema trifásico, observo que o réu ostenta bons antecedentes, por isso fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.